

중요 어휘

1. **고수(固守)하다**: 차지한 것이나 지켜 온 것을 굳게 지키다.

동의어: 견지(堅持)하다, 고집(固執)하다

반의어: 포기(拋棄)하다

예문: 그는 수십 년간 자신의 원칙을 **고수하며** 살아왔다.

2. **귀속(歸屬)하다**: 재산·권리·의무 따위가 일정한 주체에 속하게 되다.

동의어: 귀착(歸着)하다, 소속(所屬)되다

예문: 미성년자의 법적 재산권은 부모에게 **귀속된다**.

3. **훼손(毀損)하다**: 물건이나 가치·명예 따위를 헐거나 손상하다.

동의어: 손상(損傷)하다, 파손(破損)하다

반의어: 보전(保全)하다

예문: 문화재를 **훼손하는** 행위는 엄중히 처벌받는다.

4. **청빈(淸貧)**: 성품이 맑고 깨끗하여 가난한 삶에 만족하는 상태.

동의어: 절검(節儉), 검소(儉素)

반의어: 탐욕(貪慾), 사치(奢侈)

예문: 그 선비는 평생 **청빈**을 미덕으로 삼고 물질적 풍요를 멀리했다.

5. **서약(誓約)**: 신이나 공적 권위 앞에서 어떤 일을 반드시 지킬 것을 굳게 약속함.

동의어: 맹세(盟誓), 서원(誓願)

예문: 의사는 취임식에서 환자의 생명을 최우선으로 한다는 **서약**을 했다.

6. **법인격(法人格)**: 법률상 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격.

동의어: 법적 지위(法的地位), 권리 능력(權利能力)

예문: **법인격**을 취득한 단체는 독립적으로 계약을 체결하고 재산을 소유할 수 있다.

7. **승인(承認)하다**: 어떤 사실이나 행위·주장을 옳다고 인정하다.

동의어: 인가(認可)하다, 허인(許認)하다

반의어: 부인(否認)하다, 거부(拒否)하다

예문: 위원회는 오랜 심의 끝에 해당 안건을 공식적으로 **승인**했다.

8. **영구적(永久的)**: 어떤 상태가 시간적 제한 없이 계속 유지되는.

동의어: 항구적(恒久的), 불변적(不變的)

반의어: 일시적(一時的), 한시적(限時的)

예문: 그 조약은 두 나라 사이의 **영구적인** 평화를 보장하기 위해 체결되었다.

9. **논거(論據)**: 주장이나 판단의 근거가 되는 이유나 증거.

동의어: 근거(根據), 논리적 근거(論理的根據)

예문: 그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 실증적 **논거**를 여러 가지 제시했다.

10. **옹호(擁護)하다**: 어떤 입장이나 사람을 두둔하여 지지하고 보호하다.

동의어: 지지(支持)하다, 변호(辯護)하다

반의어: 비판(批判)하다, 반박(反駁)하다

예문: 변호인은 법정에서 피고인의 무죄를 끝까지 **옹호**했다.

11. **소비재(消費財)**: 개인의 소비 행위를 통해 그 효용이 직접 소비되거나 소멸되는 물건.

반의어: 생산재(生産財), 자본재(資本財)

예문: 식품이나 의복 같은 **소비재**는 한 번 사용하면 그 가치가 사라진다.

12. **번복(翻覆)하다**: 앞서 결정하거나 말한 것을 뒤집다.

동의어: 철회(撤回)하다, 취소(取消)하다

반의어: 고수(固守)하다, 확정(確定)하다

예문: 재판부는 새로운 증거가 제출되자 기존의 판결을 **번복**했다.

13. **굴(屈)하다**: 강한 압력이나 상대방의 힘에 눌러 뜻을 꺾고 따르다.

동의어: 굴복(屈服)하다, 복종(服從)하다

반의어: 항거(抗拒)하다, 저항(抵抗)하다

예문: 그는 어떤 협박에도 **굴하지** 않고 자신의 신념을 지켰다.

14. **근원적(根源的)**: 사물이나 현상의 가장 본질적인 바탕이나 시초에 해당하는.

동의어: 근본적(根本的), 본질적(本質的)

반의어: 파생적(派生的), 표면적(表面的)

예문: 이 문제를 해결하려면 지엽적인 대책이 아니라 **근원적인** 원인을 살펴야 한다.

15. **실정법(實定法)**: 국가 권력에 의해 제정되어 현실에서 실제로 효력을 갖는 법.

반의어: 자연법(自然法)

예문: 자연법 사상가들은 **실정법**이 자연법의 이념에 부합해야 한다고 주장했다.

16. **절박(切迫)하다**: 어떤 상황이나 필요가 매우 급하고 다급하다.

동의어: 긴박(緊迫)하다, 절실(切實)하다

반의어: 여유롭다

예문: 구조대원들은 **절박한** 상황에 처한 실종자를 찾기 위해 밤새 수색했다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

아시시의 프란체스코는 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 검소한 삶의 방식을 ◎[고수]하는 수도자들의 모임을 만들었다. 그는 자신을 따르는 수도자들로 하여금 헌금을 받기보다 하층민의 일을 맡아 하거나 차라리 탁발(托鉢)*을 하며 살도록 가르쳤다. 그러나 프란체스코가 세상을 떠난 후 상황은 예기치 못한 방향으로 전개되었다. 수도회의 명성이 높아지면서 수도자들을 위한 기부가 이어졌는데, 설립자를 기리는 사업과 늘어난 구성원들을 돌보는 일들에 재정적 어려움을 겪고 있던 수도회는 결국 기부받은 재산을 사용하기는 하되 그것을 소유하지는 않는다는 입장을 취하기에 이르렀다. 이에 호응하여 교황 그레고리우스 9세는 만약 수도자들이 불가피하게 그 재산을 사용해야 한다면, 그에 대한 소유권은 편의상 교황에게 ◎[귀속]시킬 수 있게 해주었다.

기부에는 음식과 의복의 제공뿐 아니라 숙소나 성당의 건축도 포함되었으며, 이러한 물질적 풍요는 곧 내부적 반발과 외부적 비판을 불러일으켰다. 일부 수도자들은 자신들의 정체성이 훼손될 것을 두려워했고, 다른 수도회나 교단에서는 교황이 나서서 편의를 제공하는 것이 지나친 배려라며 못마땅해했다. 논란이 수그러들지 않자 교황 인노첸티우스 4세에 이르러서는 개인이 아닌 단체에 귀속되는 물건이 로마법상 인정되었던 점에 착안하여, 청빈을 서약하고 수도자의 길로 들어선 개인들이 아니라 수도회 자체에다 ◎[재산을 소유할 수 있는 법적 지위, 즉 법적 인격]을 부여함으로써 사태를 진정시키기도 했다.

한편 수도회에서도 적극적으로 대응 논리를 제시하기 시작했다. 대표적으로 보나벤투라는 물건의 사용 개념을 소유권이나 용익권(用益權)* 같은 법적인 권리에 의한 사용과 법적인 권리와는 관계없는 단순한 사용으로 구별했는데, 교황 니콜라우스 3세는 수도자들이 청빈한 삶을 살기로 한 서약을 지키기 위해서는 물건에 대한 ◎[단순한 사실상의 사용]이라는 것이 허용될 필요가 있다고 보고, 이러한 구별을 공식적으로 ◎[승인]했다. 단순한 사실상의 사용은 생명을 유지하는 데 필수적인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, 법적인 권리에 의한 사용은 꼭 그렇지는 않기 때문에 충분히 구별할 수 있다는 것이다. 하지만 여전히 많은 비판자들은 특정 재산을 영구적으로 사용하는 것이 그러한 재산에 대해 권리를 갖는 것과 다르지 않다고 보았다. 특히 페트루스 요한니스 올리비는 프란체스코의 가르침을 제대로 따르기 위해서는 단순한 사용이 아니라 가난한 사용이 필요하다는 말로 수도회의 현실을 꼬집기도 했다.

훗날 베르가모의 보나그라티아는 다음과 같은 두 가지 논거를 보충하여 다시 수도회의 입장을 ◎[옹호]하고자 했다. 첫째, 수도자들이 생존에 필요한 물건을 단순히 사실상 사용할 경우에는 마치 동물들이 먹이를 먹는 데 무슨 권리나 법적인 자격을 요하지 않는 것과 마찬가지로 법적 인격이 없는 상태로 그러한 물건을 사용하는 것이다. 둘째, 법적인 권리에 의한 사용은 실정법에 기초한 것이지만, 생존에 필요한 물건에 대한 단순한 사실상의 사용은 상위법인 자연의 법에 의한 것이므로 실정법에 의해서 이를 금지할 수는 없다. 하지만 이번에는 교황 요한 22세가 더 이상 선대 교황들과 같은 관대한 입장을 취하기를 거부했다. 그는 특히 개인이 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 음식과 같은 물건에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적함으로써, 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용이라는 개념을 그러한 소비재에까지 적용하고 있는 점을 직접 비판하고 나섰다. 나아가 그는 형식적으로 교황이나 교회의 소유로 되어 있으

면서 수도회가 자유롭게 사용하던 모든 물건에 대해서 수도회가 법적인 소유자가 되어야 한다고 결정했다.

수도회의 거센 반발로 인하여 기부받은 재산 중 수도자들이 머물고 있는 숙소나 성당 건물 등에 대해서는 결정이 ◎[변복]되었지만, 소비재에 대해서는 교황도 물려서지 않았다.

오컴의 윌리엄은 이러한 압박에 굴하지 않고 근원적으로 새로운 관점에서 이 문제를 다루고자 했다. 그는 수도자들의 윤리가 단지 추상적인 규범 질서의 명령에 복종하는 데 있는 것이 아니라, 근원적 자유를 전제로 의무 수행 이상의 행위를 실천하는 데 있다고 보았다. 착한 사마리아인이 부상당한 낯선 사람을 치료해 준 것이 의무에 속하는 행위가 아니라 그 이상의 것이었듯, 프란체스코와 그를 따르는 수도자들이 절대적인 무소유를 선택하는 것 또한 단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수는 없다는 것이다. ◎[요컨대 그들이 거부하는 것은 바로 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이며, 그것에 대한 단순한 사실상의 사용이 아니다.] 물건을 사실상 사용하는 것은 어디까지나 신이 인간에게 부여한 삶의 방식을 이어 가는 것이기 때문이다.

*탁발: 종교의 수행자가 집집마다 다니며 동냥하는 일

*용익권: 일정 기간 동안 타인의 소유물을 그 본체를 훼손하지 않고 사용하여 거기에서 이익을 얻을 수 있는 권리.

1. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 특정 사안에 대한 복수의 입장이 시간의 흐름에 따라 변화하는 양상을 추적하면서, 그 사안이 새로운 차원의 논의로 전환되는 과정을 보여 주고 있다.
- ② 특정 제도의 기원을 밝히고 그 제도가 여러 사회에서 각기 다른 방식으로 수용된 사례를 비교함으로써, 제도의 보편성과 특수성을 동시에 드러내고 있다.
- ③ 하나의 원칙이 현실에서 관철되는 과정을 단계적으로 서술하면서, 각 단계에서 원칙이 강화되는 논리적 근거를 순차적으로 제시하고 있다.
- ④ 상반된 두 이론의 핵심 전제를 각각 소개한 후 양자를 절충하는 제삼의 관점을 제시함으로써, 이론적 갈등의 해소 가능성을 모색하고 있다.
- ⑤ 특정 개념의 역사적 변천 과정을 통시적으로 서술하면서, 각 시기에 해당 개념이 담당한 사회적 기능의 차이를 대조적으로 부각하고 있다.

2. 밑글을 바탕으로 ㉠을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 수도자 개인의 청빈 서약이 유지되면서도 수도회 차원에서 재산의 법적 귀속 주체를 확보할 수 있게 하는 조치로, 교황이 소유권을 대신 보유하는 방식에 대한 외부의 비판에 대응하는 성격을 지닌다.
- ② ㉠은 수도자 개인의 청빈 서약이 유지되면서도 수도회 차원에서 재산의 법적 귀속 주체를 확보할 수 있게 하는 조치로, 보나벤투라가 제안한 사용과 소유의 구별을 법리적으로 뒷받침하는 성격을 지닌다.
- ③ ㉠은 수도회 전체가 법적 권리의 주체로 인정됨으로써 개별 수도자의 법적 인격까지 회복하는 조치로, 기부받은 재산에 대한 수도자들의 용익권을 공식적으로 승인하는 성격을 지닌다.
- ④ ㉠은 수도회 전체가 법적 권리의 주체로 인정됨으로써 개별 수도자의 법적 인격까지 회복하는 조치로, 단순한 사실상의 사용이라는 개념이 도입되기 이전에 논란을 잠재운 근본적 해결책의 성격을 지닌다.
- ⑤ ㉠은 수도회가 기부받은 재산의 소유권을 교황 대신 직접 보유하게 하는 조치로, 이후 교황 요한 22세가 수도회에 법적 소유자 지위를 부여한 결정의 선례가 되는 성격을 지닌다.

3. 밑글을 바탕으로 ㉠과 ㉡의 관계를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 물건의 사용을 법적 권리의 유무에 따라 구분하는 개념인 반면, ㉡은 물건의 사용을 자발적 선택의 관점에서 재해석하여 ㉠이 전제하는 법적 구분 자체를 무의미한 것으로 만든다.
- ② ㉠은 청빈 서약과 물건 사용의 양립 가능성을 법적으로 정당화하는 개념인 반면, ㉡은 청빈의 핵심이 법적 권리의 거부에 있음을 밝혀 ㉠의 개념적 정당성을 더 깊은 차원에서 뒷받침한다.
- ③ ㉠은 실정법의 범위 안에서 수도자의 물건 사용을 허용하는 개념인 반면, ㉡은 자연의 법에 근거하여 실정법의 한계를 넘어서는 사용의 정당성을 확보하려 한다.
- ④ ㉠은 물건의 사용과 소유를 분리할 수 있다는 입장을 전제하는 개념인 반면, ㉡은 소비재에 대해서는 그러한 분리가 불가능하다는 입장을 수용한 위에서 새로운 논거를 제시한다.
- ⑤ ㉠은 수도자의 청빈한 삶을 위해 물건에 대한 최소한의 사용을 인정하는 개념인 반면, ㉡은 물건의 사용 자체를 거부하는 것이 진정한 청빈이라는 입장을 제시한다.

4. 밑글에 등장하는 인물들의 견해에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 보나벤투라의 구별에 따르면, 용익권에 의한 물건의 사용은 법적인 권리에 의한 사용에 해당한다.
- ② 페트루스 요하니스 올리비의 비판에 따르면, 수도회는 단순한 사용의 범위를 넘어서는 물질적 풍요를 누리고 있었다.
- ③ 보나그라티아의 첫째 논거에 따르면, 수도자들이 생존을 위해 물건을 사실상 사용하는 것은 법적 권리의 행사가 아닌 자연적 행위에 해당한다.
- ④ 교황 요한 22세의 비판에 따르면, 소비재에 대해서는 사용의 주체와 소유의 주체를 분리하는 것이 논리적으로 성립하지 않는다.
- ⑤ 오컴의 윌리엄의 견해에 따르면, 수도자들의 절대적 무소유의 선택은 규범 질서가 부과하는 의무의 이행으로 설명되어야 한다.

5. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

자연의 법에 따르면 모두가 스스로를 보존해야만 하므로, 어느 누구도 스스로를 보존하는 데 없어서는 안 될 물건을 포기해서는 안 된다. 그런데 자연의 법이 지향하는 바는 사람들로 하여금 스스로를 보존하는 데 필요한 대상을 사실상 사용하도록 하는 데 있지, 그것을 소유하도록 하는 데 있지 않다. 인간의 법에서 말하는 '소유'는 물건에 대한 '지배'를 그 핵심으로 하지만, 이는 그저 현실적 지배를 회복할 수 있는 가능성에 초점을 맞추고 있는 관념적인 개념일 뿐이어서, 물건을 소유하는 데 있어 실제로 그것을 지배하며 사용하는지 여부가 중요한 것은 아니다. 반면에 자기 보존이라는 절박한 사명을 위해 자연의 법이 보장하는 것은 어디까지나 물건에 대한 현실적인 형태의 사용일 따름이다.

- ① 자연의 법이 보장하는 사실상의 사용은 인간의 법이 규정하는 소유와 독립적인 것이므로, 소유권을 갖지 않으면서도 물건을 사실상 사용하는 것은 자연의 법의 관점에서 정당화될 수 있다.
- ② 인간의 법에서 말하는 소유는 현실적 지배의 회복 가능성에 초점을 맞춘 관념적 개념이므로, 물건을 실제로 지배하며 사용하고 있더라도 그것이 곧 인간의 법에서 말하는 소유에 해당하는 것은 아니다.
- ③ 자연의 법은 자기 보존을 위한 현실적 사용을 보장할 뿐 소유를 요구하지 않으므로, 자기 보존에 필요한 물건을 포기할 수 없다는 것과 무소유의 삶을 선택한다는 것은 양립할 수 있다.
- ④ 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용의 근거로 자연의 법을 내세운 것에 비추어 볼 때, <보기>의 논의는 실정법에 의해 사실상의 사용을 금지할 수 없다는 그의 주장과 정합적이다.
- ⑤ 교황 요한 22세가 소비재에 대한 사용과 소유의 구별 불가능성을 지적한 것에 비추어 볼 때, <보기>의 논의는 소비재에 한정된 교황의 비판을 수용하면서도 비소비재에 대해서는 사용과 소유의 분리가 가능함을 논증하려는 시도이다.

6. 윗글의 논쟁 구조에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① 교황 그레고리우스 9세가 소유권을 교황에게 귀속시키는 방식을 허용한 것은, 수도자들의 청빈 서약 자체가 법적 구속력이 없다는 인식에 기초한 것이다.
- ② 교황 니콜라우스 3세가 단순한 사실상의 사용을 승인한 것은, 수도자들이 물건을 사용하더라도 그것이 영구적 사용에는 해당하지 않음을 전제한 것이다.
- ③ 보나그라티아가 수도자의 물건 사용을 동물의 먹이 섭취에 비유한 것은, 법적 인격이 부재한 상태에서의 물건 사용이 법적 권리와 무관함을 강조하기 위한 것이다.
- ④ 교황 요한 22세가 소비재에 대한 사용과 소유의 구별을 부정한 것은, 자연의 법보다 실정법이 우월하다는 법 위계론에 기초한 것이다.
- ⑤ 오컴의 윌리엄이 착한 사마리아인의 비유를 든 것은, 수도자들의 무소유가 자연의 법에 의해 보장되는 권리의 행사임을 예증하기 위한 것이다.

7. 윗글을 바탕으로 ㉔을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔은 수도자들이 거부하는 대상이 사용 자체가 아니라 사용에 부수하는 법적 권리임을 밝힘으로써, 사용과 소유의 구별이 실정법의 틀 안에서도 유지될 수 있음을 논증하는 기능을 한다.
- ② ㉔은 수도자들이 거부하는 대상이 사용 자체가 아니라 사용에 부수하는 법적 권리임을 밝힘으로써, 절대적 무소유의 실천이 물건의 사실상 사용과 모순되지 않음을 확인하는 기능을 한다.
- ③ ㉔은 수도자들이 물건의 사실상 사용까지 거부해야 함을 주장함으로써, 보나그라티아가 제시한 자연의 법 논거의 불충분함을 지적하는 기능을 한다.
- ④ ㉔은 수도자들이 규범 질서 자체를 전면적으로 부정해야 함을 주장함으로써, 교황 요한 22세의 결정에 대한 법적 항변의 근거를 제시하는 기능을 한다.
- ⑤ ㉔은 수도자들의 무소유가 자연의 법에 의해 보호되는 권리임을 주장함으로써, 실정법에 의한 사실상 사용의 금지가 부당함을 논증하는 기능을 한다.

8. 윗글의 ㉑~㉓의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉑: 자기의 뜻이나 주장을 굳게 지킴.
- ② ㉒: 권리나 재산 따위가 일정한 곳에 딸려 붙음. 또는 그렇게 되게 함.
- ③ ㉓: 윗사람이 아랫사람의 의견이나 행위를 인정함.
- ④ ㉑: 두둔하고 편을 들어 도와줌.
- ⑤ ㉑: 이미 결정된 사항을 뒤집어 바꿈.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

아시시의 프란체스코는 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 검소한 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임을 만들었다. 그는 자신을 따르는 수도자들로 하여금 헌금을 받기보다 하층민의 일을 맡아 하거나 차라리 탁발(托鉢)*을 하며 살도록 가르쳤다. 그러나 프란체스코가 세상을 떠난 후 상황은 예기치 못한 방향으로 전개되었다. 수도회의 명성이 높아지면서 수도자들을 위한 기부가 이어졌는데, 설립자를 기리는 사업과 늘어난 구성원들을 돌보는 일들에 재정적 어려움을 겪고 있던 수도회는 결국 ⑨[기부받은 재산을 사용하기는 하되 그것을 소유하지는 않는다는 입장을 취하기에 이르렀다.] 이에 호응하여 교황 그레고리우스 9세는 만약 수도자들이 불가피하게 그 재산을 사용해야 한다면, 그에 대한 소유권은 편의상 교황에게 귀속시킬 수 있게 해주었다.

기부에는 음식과 의복의 제공뿐 아니라 숙소나 성당의 건축도 포함되었으며, 이러한 물질적 풍요는 곧 내부적 반발과 외부적 비판을 불러일으켰다. 일부 수도자들은 자신들의 정체성이 훼손될 것을 두려워했고, 다른 수도회나 교단에서는 교황이 나서서 편의를 제공하는 것이 지나친 배려라며 못마땅해했다. 논란이 수그러들지 않자 교황 인노켄티우스 4세에 이르러서는 ⑩[개인이 아닌 단체에 귀속되는 물건이 로마법상 인정되었던 점에 착안하여, 청빈을 서약하고 수도자의 길로 들어선 개인들이 아니라 수도회 자체에다 재산을 소유할 수 있는 법적 지위, 즉 법적 인격을 부여함으로써 사태를 진정시키기도 했다.]

한편 수도회에서도 적극적으로 대응 논리를 제시하기 시작했다. 대표적으로 보나벤투라는 물건의 사용 개념을 소유권이나 용익권(用益權)* 같은 법적인 권리에 의한 사용과 법적인 권리와는 관계없는 단순한 사용으로 구별했는데, 교황 니콜라우스 3세는 수도자들이 청빈한 삶을 살기로 한 서약을 지키기 위해서는 물건에 대한 단순한 사실상의 사용이라는 것이 허용될 필요가 있다고 보고, 이러한 구별을 공식적으로 승인했다. 단순한 사실상의 사용은 생명을 유지하는 데 필수적인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, 법적인 권리에 의한 사용은 꼭 그렇지는 않기 때문에 충분히 구별할 수 있다는 것이다. 하지만 여전히 많은 비판자들은 ⑪[특정 재산을 영구적으로 사용하는 것이 그러한 재산에 대해 권리를 갖는 것과 다르지 않다]고 보았다. 특히 페트루스 요하니스 올리비는 프란체스코의 가르침을 제대로 따르기 위해서는 단순한 사용이 아니라 ⑫[가난한 사용]이 필요하다는 말로 수도회의 현실을 꼬집기도 했다.

[A] 훗날 베르가모의 보나그라티아는 다음과 같은 두 가지 논거를 보충하여 다시 수도회의 입장을 옹호하고자 했다. 첫째, 수도자들이 생존에 필요한 물건을 단순히 사실상 사용할 경우에는 마치 동물들이 먹이를 먹는 데 무슨 권리나 법적인 자격을 요하지 않는 것과 마찬가지로 법적 인격이 없는 상태로 그러한 물건을 사용하는 것이다. 둘째, 법적인 권리에 의한 사용은 실정법에 기초한 것이지만, 생존에 필요한 물건에 대한 단순한 사실상의 사용은 상위법인 자연의 법에 의한 것이므로 실정법에 의해서 이를 금지할 수는 없다.

[B] 하지만 이번에는 교황 요한 22세가 더 이상 선대 교황들과 같은 관대한 입장을 취하기를 거부했다. 그는 특히 개인이 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 음식과 같은 물건에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적함으로써, 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용이라는 개념을 그러한 소비재에까지 적용하고 있는 점을

직접 비판하고 나섰다. 나아가 그는 형식적으로 교황이나 교회의 소유로 되어 있으면서 수도회가 자유롭게 사용하던 모든 물건에 대해서 수도회가 법적인 소유자가 되어야 한다고 결정했다.

수도회의 거센 반발로 인하여 기부받은 재산 중 수도자들이 머물고 있는 숙소나 성당 건물 등에 대해서는 결정이 번복되었지만, 소비재에 대해서는 교황도 물려서지 않았다.

오컴의 윌리엄은 이러한 압박에 굴하지 않고 근본적으로 새로운 관점에서 이 문제를 다루고자 했다. 그는 수도자들의 윤리가 단지 추상적인 규범 질서의 명령에 복종하는 데 있는 것이 아니라, 근원적 자유를 전제로 의무 수행 이상의 행위를 실천하는 데 있다고 보았다. 착한 사마리아인이 부상당한 낯선 사람을 치료해 준 것이 의무에 속하는 행위가 아니라 그 이상의 것이었듯, 프란체스코와 그를 따르는 수도자들이 절대적인 무소유를 선택하는 것 또한 단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수는 없다는 것이다. 요컨대 그들이 거부하는 것은 바로 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이며, 그것에 대한 단순한 사실상의 사용이 아니다. 물건을 사실상 사용하는 것은 어디까지나 신이 인간에게 부여한 삶의 방식을 이어 가는 것이기 때문이다.

*탁발: 종교의 수행자가 집집마다 다니며 동냥하는 일

*용익권: 일정 기간 동안 타인의 소유물을 그 본체를 훼손하지 않고 사용하여 거기에서 이익을 얻을 수 있는 권리.

9. 위글의 전개 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 특정 쟁점을 둘러싼 상반된 입장을 나열한 후, 각 입장의 핵심 논거를 병렬적으로 비교하여 독자의 판단에 맡기고 있다.
- ② 하나의 쟁점에 대한 옹호와 비판이 교차하면서 각 논거가 점점 정교해지는 양상을 보여 주다가, 논의의 차원 자체를 전환하는 관점이 등장하는 흐름으로 서술하고 있다.
- ③ 보편적 원리를 먼저 정립한 뒤 그것을 개별 사안에 적용하는 연역적 논증을 반복함으로써, 원리의 타당성을 누적적으로 강화하고 있다.
- ④ 동일한 논제에 대해 학파별로 상이한 해석을 제시하고, 각 해석의 장단점을 분석하여 최적의 해석을 도출하고 있다.
- ⑤ 역사적 사건의 인과관계를 추적하되, 우연적 요소가 개입하여 논쟁의 방향이 전환되는 지점들을 부각하고 있다.

10. 뒷글을 바탕으로 ㉓와 ㉔의 관계를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉓는 수도회가 재산의 사용과 소유를 분리하려는 최초의 시도인 반면, ㉔는 이러한 분리가 법리적으로 불가능하다는 판단에 따라 소유의 주체를 교황에서 수도회로 이전한 조치이다.
- ② ㉓는 수도회가 자체적으로 취한 입장이고 ㉔는 교황의 조치인데, ㉔는 ㉓의 입장을 폐기하고 수도자 개인에게 재산 소유를 허용하는 새로운 원칙을 수립한 것이다.
- ③ ㉓는 수도회가 재산을 사용하되 소유하지 않겠다는 입장을 표명한 것이고, ㉔는 수도자 개인이 아닌 수도회라는 단체에 소유 주체를 귀속시킴으로써 수도자 개인의 청빈 서약과 수도회의 재산 보유를 병존시키려 한 것이다.
- ④ ㉓는 기부받은 재산의 소유권을 교황에게 이전하겠다는 수도회의 제안이고, ㉔는 그 제안을 교황이 수용하면서 소유권 귀속 대상을 수도회 자체로 변경한 것이다.
- ⑤ ㉓는 수도회 내부의 자발적 결정이고 ㉔는 외부의 강제적 조치인데, 양자는 모두 수도자들의 청빈 서약을 사실상 무효화하는 결과를 초래하였다.

11. ㉑에 담긴 비판 논리에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉑은 법적 권리의 유무와 관계없이 사용의 지속 기간이 충분히 길면 사용이 소유와 실질적으로 동일한 효과를 갖게 된다는 논리로, 사용과 소유의 구별이 가능하다는 보나벤투라의 전제를 겨냥한 것이다.
- ② ㉑은 생명 유지에 필수적인 물건에 대해서만 사실상의 사용이 인정된다는 제한 조건이 실제로는 지켜지지 않고 있다는 논리로, 니콜라우스 3세의 승인이 현실에서 남용되고 있음을 겨냥한 것이다.
- ③ ㉑은 특정 재산의 영구적 사용이 해당 재산에 대한 배타적 점유를 함축한다는 논리로, 사실상의 사용이 실정법상 소유와 동일한 법적 지위를 갖는다는 법리적 판단에 기초한 것이다.
- ④ ㉑은 소비재의 사용은 곧 소멸을 의미하므로 사용과 소유의 구별이 성립하지 않는다는 논리로, 이후 교황 요한 22세의 비판과 동일한 쟁점을 선취한 것이다.
- ⑤ ㉑은 자연의 법에 의한 사용이라 하더라도 영구적으로 지속되면 실정법상 권리를 취득한 것으로 간주해야 한다는 논리로, 보나그라티아의 자연법 논거를 직접 반박한 것이다.

12. ㉑에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉑은 수도자들이 물건을 사용할 때 최소한의 양만을 사용해야 한다는 실천적 기준을 제시한 것으로, 보나벤투라가 구별한 법적 권리에 의한 사용과 단순한 사용의 이분법을 보완하려는 시도이다.
- ② ㉑은 수도자들이 물건을 전혀 사용해서는 안 된다는 주장을 함축한 것으로, 프란체스코가 가르친 절대적 무소유의 원칙을 가장 철저하게 관철하려는 입장이다.
- ③ ㉑은 수도회가 사실상 향유하고 있는 물질적 풍요가 '단순한 사용'이라는 명목 아래 정당화되고 있는 현실을 비판하면서, 진정한 청빈의 실천은 사용의 양태 자체가 가난해야 함을 요구한 것이다.
- ④ ㉑은 자연의 법에 근거한 사용만이 청빈과 양립할 수 있다는 주장을 담은 것으로, 보나그라티아가 나중에 제시하게 되는 자연법 논거의 원형에 해당한다.
- ⑤ ㉑은 수도자들이 기부받은 재산 중 소비재만을 사용해야 한다는 주장을 담은 것으로, 숙소나 성당 같은 비소비재의 사용이 청빈 서약에 위배된다는 비판을 함축한다.

13. [A]와 [B]를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]의 첫째 논거는 수도자들의 물건 사용이 법적 인격 없는 상태에서 이루어지는 것이라고 주장하는 반면, [B]는 수도회가 이미 물건을 자유롭게 사용하고 있었다는 현실을 근거로 수도회에 법적 소유자 지위를 부여해야 한다고 주장한다.
- ② [A]의 둘째 논거는 사실상의 사용이 실정법이 아닌 자연의 법에 근거한다고 주장하는 반면, [B]는 소비재의 특성상 사용과 소유의 구별 자체가 성립하지 않는다는 논리로 [A]를 비판한다.
- ③ [A]에서 보나그라티아는 수도자의 물건 사용을 동물의 먹이 섭취에 비유하여 법적 차원 이전의 자연적 행위로 규정하는 반면, [B]에서 요한 22세는 소비재에 주목하여 사용과 소유의 구별 가능성 자체에 의문을 제기한다.
- ④ [A]는 단순한 사실상의 사용이라는 기존 개념을 옹호하기 위해 새로운 논거를 보충하는 것인 반면, [B]는 이 개념의 적용 범위 자체를 축소하여 소비재에서는 이를 인정하지 않겠다는 것이다.
- ⑤ [A]는 실정법과 자연의 법의 위계를 설정하여 수도회의 입장을 정당화하는 반면, [B]는 자연의 법에 의한 사용이라는 논거에 동의하면서도 그것이 수도회 전체의 재산 사용에까지 확장될 수는 없다고 제한한다.

14. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

자연의 법에 따르면 모두가 스스로를 보존해야만 하므로, 어느 누구도 스스로를 보존하는 데 없어서는 안 될 물건을 포기해서는 안 된다. 그런데 자연의 법이 지향하는 바는 사람들로 하여금 스스로를 보존하는 데 필요한 대상을 사실상 사용하도록 하는 데 있지, 그것을 소유하도록 하는 데 있지 않다. 인간의 법에서 말하는 '소유'는 물건에 대한 '지배'를 그 핵심으로 하지만, 이는 그저 현실적 지배를 회복할 수 있는 가능성에 초점을 맞추고 있는 관념적인 개념일 뿐이어서, 물건을 소유하는 데 있어 실제로 그것을 지배하며 사용하는지 여부가 중요한 것은 아니다. 반면에 자기 보존이라는 절박한 사명을 위해 자연의 법이 보장하는 것은 어디까지나 물건에 대한 현실적인 형태의 사용일 따름이다.

- ① <보기>에서 인간의 법에서 말하는 소유는 관념적 개념이라고 하였으므로, 수도자들이 물건을 실제로 사용하더라도 그 자체가 인간의 법에서 말하는 소유에 해당하는 것은 아니라고 볼 수 있다.
- ② <보기>에서 자연의 법은 자기 보존에 필요한 물건의 사실상 사용을 보장한다고 하였으므로, 보나그라티아가 사실상의 사용의 근거를 자연의 법에서 찾은 것과 유사한 논리 구조를 갖추고 있다고 볼 수 있다.
- ③ <보기>에서 자연의 법은 소유가 아니라 사용을 지향한다고 하였으므로, 비판자들이 영구적 사용을 곧 권리 보유와 동일시한 논리는 자연의 법의 관점에서는 타당하지 않다고 볼 수 있다.
- ④ <보기>에서 인간의 법상 소유의 핵심은 현실적 지배의 회복 가능성이라고 하였으므로, 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 물건에 대해서도 인간의 법상 소유를 성립시킬 수 있다고 볼 수 있다.
- ⑤ <보기>에서 자연의 법이 보장하는 것은 현실적인 형태의 사용이라고 하였으므로, 오컴의 윌리엄이 수도자들의 사실상 사용을 신이 인간에게 부여한 삶의 방식이라고 본 것과 연결지을 수 있다.

15. 뒷글의 내용에 비추어, <보기>의 갑~병에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

갑은 P 수도원의 수도자로서, 외부에서 기부받은 곡식을 매일 식사에 사용하고 있다. 을은 P 수도원 소속의 수도자로서, 기부받은 토지 위에 세워진 수도원 건물에 거주하고 있다. 병은 P 수도원과 무관한 일반인으로서, 자신이 소유한 과수원에서 수확한 과일을 매일 먹고 있다.

- ① 보나벤투라의 구별에 따르면, 갑이 곡식을 사용하는 것과 을이 건물에 거주하는 것은 모두 법적 권리에 의한 사용에 해당한다.
- ② 교황 요한 22세의 관점에서, 갑이 곡식을 사용하는 것에 대해서는 사용과 소유의 구별이 성립하지 않지만, 을이 건물에 거주하는 것에 대해서는 사용과 소유를 구별할 여지가 있다.
- ③ 보나그라티아의 논거에 따르면, 갑이 곡식을 사용하는 것은 자연의 법에 의한 것이므로, 병이 자신의 과일을 먹는 것과 법적으로 동일한 성격의 행위이다.
- ④ 오컴의 윌리엄의 관점에서, 갑이 곡식을 사용하는 것과 을이 건물에 거주하는 것은 모두 규범 질서가 부과하는 의무의 이행에 해당한다.
- ⑤ 페트루스 요하니스 올리비의 비판에 비추어 보면, 갑이 곡식을 매일 사용하는 것은 '가난한 사용'에 부합하지 않지만, 을이 건물에 거주하는 것은 생존에 필수적인 사용이므로 '가난한 사용'에 부합한다.

16. 뒷글에 나타난 교황들의 태도 변화에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 그레고리우스 9세가 소유권을 교황에게 귀속시킬 수 있게 한 것은 수도자들의 재산 사용을 인정하면서도 소유와 사용의 분리 원칙을 유지하려는 시도였다.
- ② 인노켄티우스 4세가 수도회에 법적 인격을 부여한 것은 교황이 직접 소유권을 떠안는 방식에 대한 외부 비판을 의식하여 소유 주체를 변경한 것이었다.
- ③ 니콜라우스 3세가 단순한 사실상의 사용을 승인한 것은 수도자들의 청빈 서약 준수를 가능하게 하는 법리적 근거를 공식적으로 마련해 준 것이었다.
- ④ 요한 22세가 수도회를 법적 소유자로 결정한 것은 이전 교황들이 취해 왔던 사용과 소유의 분리 기조를 계승하면서도 그 적용 범위를 명확히 한 것이었다.
- ⑤ 요한 22세의 결정이 속소나 성당에 대해서는 반복된 것은 소비재와 비소비재에 대한 사용과 소유의 구별 가능성이 서로 다르다는 점이 반영된 결과였다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

아시시의 프란체스코는 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 검소한 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임을 만들었다. 그는 자신을 따르는 수도자들로 하여금 헌금을 받기보다 하층민의 일을 맡아 하거나 차라리 탁발(托鉢)*을 하며 살도록 가르쳤다. 그러나 프란체스코가 세상을 떠난 후 상황은 예기치 못한 방향으로 전개되었다. 수도회의 명성이 높아지면서 수도자들을 위한 기부가 이어졌는데, 설립자를 기리는 사업과 늘어난 구성원들을 돌보는 일들에 재정적 어려움을 겪고 있던 수도회는 결국 기부받은 재산을 사용하기는 하되 그것을 소유하지는 않는다는 입장을 취하기에 이르렀다. ㉔[이에 호응하여 교황 그레고리우스 9세는 만약 수도자들이 불가피하게 그 재산을 사용해야 한다면, 그에 대한 소유권은 편의상 교황에게 귀속시킬 수 있게 해주었다.]

기부에는 음식과 의복의 제공뿐 아니라 숙소나 성당의 건축도 포함되었으며, 이러한 물질적 풍요는 곧 내부적 반발과 외부적 비판을 불러일으켰다. 일부 수도자들은 자신들의 정체성이 훼손될 것을 두려워했고, 다른 수도회나 교단에서는 교황이 나서서 편의를 제공하는 것이 지나친 배려라며 못마땅해했다. 논란이 수그러들지 않자 교황 인노켄티우스 4세에 이르러서는 개인이 아닌 단체에 귀속되는 물건이 로마법상 인정되었던 점에 착안하여, 청빈을 서약하고 수도자의 길로 들어선 개인들이 아니라 수도회 자체에다 재산을 소유할 수 있는 법적 지위, 즉 법적 인격을 부여함으로써 사태를 진정시키기도 했다.

한편 수도회에서도 적극적으로 대응 논리를 제시하기 시작했다. 대표적으로 보나벤투라는 물건의 사용 개념을 ㉕[소유권이나 용익권(用益權)* 같은 법적인 권리에 의한 사용]과 법적인 권리와는 관계없는 단순한 사용으로 구별했는데, 교황 니콜라우스 3세는 수도자들이 청빈한 삶을 살기로 한 서약을 지키기 위해서는 물건에 대한 단순한 사실상의 사용이라는 것이 허용될 필요가 있다고 보고, 이러한 구별을 공식적으로 승인했다. ㉖[단순한 사실상의 사용은 생명을 유지하는 데 필수적인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, 법적인 권리에 의한 사용은 꼭 그렇지 않는 않기 때문에 충분히 구별할 수 있다는 것이다.] 하지만 여전히 많은 비판자들은 특정 재산을 영구적으로 사용하는 것이 그러한 재산에 대해 권리를 갖는 것과 다르지 않다고 보았다. 특히 페트루스 요한니스 올리비스는 프란체스코의 가르침을 제대로 따르기 위해서는 단순한 사용이 아니라 가난한 사용이 필요하다는 말로 수도회의 현실을 꼬집기도 했다.

훗날 베르가모의 보나그라티아는 다음과 같은 두 가지 논거를 보충하여 다시 수도회의 입장을 옹호하고자 했다. 첫째, 수도자들이 생존에 필요한 물건을 단순히 사실상 사용할 경우에는 마치 동물들이 먹이를 먹는 데 무슨 권리나 법적인 자격을 요하지 않는 것과 마찬가지로 법적 인격이 없는 상태로 그러한 물건을 사용하는 것이다. 둘째, 법적인 권리에 의한 사용은 실정법에 기초한 것이지만, 생존에 필요한 물건에 대한 단순한 사실상의 사용은 상위법인 자연의 법에 의한 것이므로 실정법에 의해서 이를 금지할 수는 없다. 하지만 이번에는 교황 요한 22세가 더 이상 선대 교황들과 같은 관대한 입장을 취하기를 거부했다. 그는 특히 ㉗[개인이 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 음식과 같은 물건]에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적함으로써, 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용이라는 개념을 그러한 소비재에까지 적용하고 있는 점을 직접 비판하고 나섰다. 나아가 그는 형식적으로 교황이나 교회의 소유로 되어 있으면서 수도회가 자유롭게 사용하던 모든 물건에 대해서 수도회

가 법적인 소유자가 되어야 한다고 결정했다.

수도회의 거센 반발로 인하여 기부받은 재산 중 수도자들이 머물고 있는 숙소나 성당 건물 등에 대해서는 결정이 번복되었지만, 소비재에 대해서는 교황도 물려서지 않았다.

오컴의 윌리엄은 이러한 압박에 굴하지 않고 근본적으로 새로운 관점에서 이 문제를 다루고자 했다. 그는 수도자들의 윤리가 단지 추상적인 규범 질서의 명령에 복종하는 데 있는 것이 아니라, ㉘[근원적 자유를 전제로 의무 수행 이상의 행위를 실천하는 데 있다]고 보았다. 착한 사마리아인이 부상당한 낯선 사람을 치료해 준 것이 의무에 속하는 행위가 아니라 그 이상의 것이었듯, 프란체스코와 그를 따르는 수도자들이 절대적인 무소유를 선택하는 것 또한 단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수는 없다는 것이다. 요컨대 그들이 거부하는 것은 바로 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이며, 그것에 대한 단순한 사실상의 사용이 아니다. 물건을 사실상 사용하는 것은 어디까지나 신이 인간에게 부여한 삶의 방식을 이어 가는 것이기 때문이다.

*탁발: 종교의 수행자가 집집마다 다니며 동냥하는 일

*용익권: 일정 기간 동안 타인의 소유물을 그 본체를 훼손하지 않고 사용하여 거기에서 이익을 얻을 수 있는 권리.

17. 뒷글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 프란체스코가 세운 수도회가 기부받은 재산을 사용하게 된 것은 설립자의 의도와 달리 현실적 필요에 의해 이루어진 것이다.
- ② 보나벤투라는 물건의 사용을 법적 권리의 개입 여부에 따라 두 범주로 나누어 수도자들의 물건 사용이 소유와 무관할 수 있음을 논증하고자 했다.
- ③ 비판자들은 수도자들이 재산을 영구적으로 사용하는 한 사용과 소유의 분리가 실질적으로 유지될 수 없다고 보았다.
- ④ 교황 요한 22세가 수도회의 법적 소유자 지위를 결정한 이후, 수도회는 소비재를 포함한 모든 재산에 대해 법적 소유자로서의 지위를 갖게 되었다.
- ⑤ 오컴의 윌리엄은 수도자들의 절대적 무소유가 법적 권리·의무의 틀을 넘어서는 자유로운 선택의 문제라고 보았다.

18. ㉗의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 수도자들이 기부받은 재산의 사용을 거부하여 발생한 재정 위기를 해소하기 위해, 교황이 직접 재산을 관리할 필요가 있었기 때문이다.
- ② 수도회가 재산을 사용하되 소유하지 않겠다는 입장을 취하였으므로, 누군가가 형식적으로 소유권을 보유해야 했고 교황이 그 역할을 자처한 것이기 때문이다.
- ③ 수도자 개인들이 재산의 소유권을 분산 보유하고 있어 발생하는 법적 분쟁을 방지하기 위해, 소유권을 교황에게 집중시킬 필요가 있었기 때문이다.
- ④ 보나벤투라가 법적 권리에 의한 사용과 단순한 사용을 구별하는 논리를 제시하였으므로, 교황이 이를 법적으로 뒷받침하기 위해 소유권을 인수한 것이기 때문이다.
- ⑤ 다른 수도회나 교단이 프란체스코 수도회의 재산 사용을 비판하였으므로, 교황이 소유권을 보유함으로써 비판의 근거를 원천적으로 제거하고자 했기 때문이다.

19. ㉠과 ㉡을 활용하여 윗글의 논쟁 구조를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 보나벤투라가 수도자의 물건 사용을 정당화하기 위해 도입한 범주이고, ㉡은 교황 요한 22세가 ㉠의 범주에 속하는 물건에 한정하여 사용과 소유의 구별이 불가능함을 지적한 대상으로, ㉠의 적용 범위를 제한하는 기능을 한다.
- ② ㉠은 수도자의 청빈 서약에 위배되는 사용 방식이고, ㉡은 ㉠에 의해서도 사용이 인정되는 물건의 유형으로, ㉠과 ㉡은 모두 수도자의 물건 사용을 제한하는 기준이 된다.
- ③ ㉠은 보나벤투라가 수도자들의 물건 사용에서 배제해야 한다고 본 사용 방식이고, ㉡은 보나그라티아가 ㉠의 배제 대상에서 예외로 인정해야 한다고 주장한 물건의 유형이다.
- ④ ㉠은 보나벤투라가 '단순한 사실상의 사용'과 구별하기 위해 설정한 법적 권리에 기초한 사용 범주이고, ㉡은 교황 요한 22세가 그러한 '단순한 사실상의 사용'이라는 개념이 적용될 수 없음을 보여 주기 위해 지목한 물건의 유형이다.
- ⑤ ㉠은 실정법에 기초한 사용 방식이고, ㉡은 자연의 법에 근거하여 사용이 보장되는 물건의 유형으로, 양자는 서로 다른 법 체계에 속하는 개념이다.

20. 윗글을 바탕으로 ㉢에 담긴 전제를 파악한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 법적 권리에 의하지 않는 사용은 어떠한 경우에도 소유에 해당하지 않는다는 전제가 깔려 있다.
- ② 생명 유지에 필수적인 물건과 그렇지 않은 물건 사이에는 법적으로 상이한 범주가 존재한다는 전제가 깔려 있다.
- ③ 수도자가 아닌 일반인에게는 단순한 사실상의 사용이라는 개념이 적용될 수 없다는 전제가 깔려 있다.
- ④ 소유권과 용익권은 법적 성격이 서로 다르므로 하나의 범주로 묶을 수 없다는 전제가 깔려 있다.
- ⑤ 법적 권리에 의한 사용과 단순한 사실상의 사용은 사용 목적의 필수성을 기준으로 구별할 수 있다는 전제가 깔려 있다.

21. 윗글을 바탕으로 ㉢을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉢에서 '근원적 자유'는 규범 질서의 명령에 선행하는 것으로, 수도자들의 무소유 선택이 외부적 강제가 아닌 자발적 결단에 의한 것임을 함축한다.
- ② ㉢에서 '의무 수행 이상의 행위'는 착한 사마리아인의 행위처럼 의무로 규정되지 않지만 도덕적으로 가치 있는 행위를 가리키며, 수도자들의 절대적 무소유가 이에 해당한다.
- ③ ㉢은 수도자들의 윤리를 규범적 복종이 아닌 자유로운 실천의 차원에서 파악함으로써, 기존의 사용과 소유의 분리 논쟁을 법적 차원에서 윤리적 차원으로 전환하는 역할을 한다.
- ④ ㉢은 보나그라티아가 사실상의 사용을 자연의 법에 근거하여 정당화한 논리를 계승하면서, 그 정당화의 근거를 자연의 법에서 근원적 자유로 심화시킨 것이다.
- ⑤ ㉢에 따르면, 수도자들이 물건의 사용권을 거부하면서도 사실상의 사용은 유지하는 것이 가능한데, 이는 사실상의 사용이 규범 질서의 산물이 아니라 신이 부여한 삶의 방식이기 때문이다.

22. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

중세 유럽의 한 도시에서 수도원 A에 대한 논쟁이 벌어졌다. 수도원 A는 시 당국으로부터 용수권(用水權)을 부여받아 인근 하천의 물을 수도원 내부로 끌어다 쓰고 있었다. 이에 대해 수도원 A의 수도자들 사이에서 의견이 나뉘었다. 일부 수도자들은 하천수의 사용이 시 당국이 부여한 법적 권리에 의한 것이므로 청빈 서약과 양립할 수 없다고 주장했다. 반면 다른 수도자들은 하천수는 생존에 필수적인 물이므로, 용수권의 존재 여부와 무관하게 자연의 법에 의해 사용이 보장된다고 반박했다. 한편 수도원 A의 원장은 용수권을 시 당국에 반납하고 수도자들이 매일 직접 하천에 가서 물을 길어 오도록 결정했다.

- ① 보나벤투라의 구별에 따르면, 용수권에 의한 하천수 사용은 단순한 사용에 해당하므로, 일부 수도자들의 주장은 보나벤투라의 논리와 일치한다.
- ② 보나그라티아의 논거에 따르면, 하천수의 사용은 생존에 필수적인 물건의 사용이므로 용수권의 존재 여부와 관계없이 자연의 법에 의해 정당화될 수 있어, 다른 수도자들의 반박은 보나그라티아의 논리와 정합적이다.
- ③ 교황 요한 22세의 관점에서, 하천수는 소비하고 나면 완전히 사라지는 소비재에 해당하므로 하천수에 대한 사용과 소유의 구별은 성립하지 않는다.
- ④ 수도원 원장의 결정은 오컴의 윌리엄이 말하는 근원적 자유에 기초한 것으로, 규범 질서가 부과하는 의무를 충실히 이행함으로써 청빈의 이상을 실현한 사례이다.
- ⑤ 비판자들이 특정 재산의 영구적 사용을 곧 권리 보유와 동일시한 논리에 따르면, 수도원 A가 용수권을 반납한 후에도 하천수를 계속 사용하는 한 사용과 소유의 분리는 유지될 수 없다.

23. 만약 교황 요한 22세가 소비재뿐만 아니라 모든 종류의 물건에 대해서 사용과 소유의 구별이 불가능하다고 주장했다면, 뒷글에 나타난 각 입장에 비추어 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 보나벤투라의 구별은 소비재와 비소비재를 막론하고 전면적으로 부정되므로, 법적 권리에 의한 사용과 단순한 사용의 경계 자체가 무의미해질 것이다.
- ② 보나그라티아는 자연의 법에 의한 사용이 실정법에 의해 금지될 수 없다는 논거로 대응할 수 있을 것이나, 이 논거는 자연의 법이 보장하는 것이 사용이지 소유가 아니라는 구별을 전제하므로 교황의 확대된 주장에 의해 그 전제가 흔들릴 수 있다.
- ③ 인노켄티우스 4세가 수도회에 부여한 법적 인격은 수도회가 재산의 소유 주체가 되도록 하는 것이었으므로, 교황의 확대된 주장은 인노켄티우스 4세의 조치를 더욱 강화하는 결과를 낼 것이다.
- ④ 오컴의 윌리엄은 규범 질서에 속하는 사용권과 그 밖의 사실상의 사용을 구별하는 자신의 논리를 통해, 교황의 확대된 주장에도 불구하고 수도자들의 사실상의 사용이 소유에 해당하지 않음을 주장할 수 있을 것이다.
- ⑤ 수도회의 거센 반발로 숙소나 성당 건물에 대해 결정이 번복된 사실에 비추어 보면, 비소비재까지 구별 불가능 범위를 확대할 경우 수도회의 반발은 더욱 거세질 것이다.

24. 뒷글의 내용을 바탕으로, 아래 ㄱ~ㄴ의 진술에 대한 판단으로 옳은 것은?

<보기>

- ㄱ. 교황 그레고리우스 9세의 조치와 교황 인노켄티우스 4세의 조치는 모두 수도자 개인이 재산을 소유하지 않으면서도 수도회 차원에서 재산을 사용할 수 있게 하려는 목적을 공유한다.
- ㄴ. 보나그라티아가 수도자의 물건 사용을 동물의 먹이 섭취에 비유한 것은, 교황 인노켄티우스 4세가 수도회에 법적 인격을 부여한 조치의 논리적 정당성을 뒷받침하는 논거이다.
- ㄷ. 교황 요한 22세의 결정이 숙소나 성당에 대해 번복된 것은, 비소비재에 대해서는 사용과 소유의 구별이 여전히 유지될 수 있다는 판단이 개입한 결과로 볼 수 있다.
- ㄹ. 오컴의 윌리엄의 논리에 따르면, 수도자들이 사실상의 사용을 유지하면서도 물건의 사용권을 거부할 수 있는 것은 사실상의 사용이 자연의 법이 아니라 신이 부여한 삶의 방식에 근거하기 때문이다.

- ① ㄱ, ㄴ만 적절하다.
- ② ㄱ, ㄷ만 적절하다.
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ만 적절하다.
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ만 적절하다.
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 모두 적절하다.

정답 및 해설

1. 정답: ①

정답 해설: 윗글은 수도회의 청빈 서약을 둘러싼 '사용과 소유의 분리' 문제에 대해 교황들, 수도회 내부 인물들, 비판자들의 입장이 시간 순서에 따라 변화하는 양상을 추적하고 있다. 1~4문단에서는 그레고리우스 9세, 인노켄티우스 4세, 니콜라우스 3세, 요한 22세 등 교황들의 태도가 우호에서 비판으로 변화하는 과정을, 수도회 측에서는 보나벤투라, 보나그라티아 등이 대응 논리를 발전시키는 과정을 보여 준다. 그리고 마지막 문단에서 오컴의 윌리엄이 법적 권리와 의무의 차원을 넘어 '근원적 자유'라는 새로운 차원의 논의로 전환하는 과정을 서술하고 있으므로 ①이 가장 적절하다.

오답 해설:

- ② 하나의 제도가 여러 사회에서 수용된 사례를 비교하는 내용은 없다.
- ③ 원칙이 강화되는 과정이 아니라, 원칙의 실현을 둘러싼 갈등과 논쟁의 전개 과정을 서술하고 있다.
- ④ 두 이론을 절충하는 제상의 관점은 제시되지 않으며, 오컴의 윌리엄은 논쟁의 틀 자체를 전환한 것이지 절충한 것이 아니다.
- ⑤ 하나의 개념이 시기별로 담당한 사회적 기능의 차이를 대조적으로 부각하는 서술은 나타나지 않는다.

2. 정답: ①

정답 해설: 2문단에 따르면, ①은 교황 인노켄티우스 4세가 수도자 개인이 아닌 수도회 자체에 법적 인격을 부여한 조치이다. 이를 통해 수도자 개인은 청빈 서약을 유지하면서도 수도회라는 단체가 재산의 법적 귀속 주체가 될 수 있게 되었다. 또한 이 조치는 교황 그레고리우스 9세가 소유권을 교황에게 귀속시키는 방식에 대해 다른 수도회나 교단이 '지나친 배려'라고 비판한 것에 대응하여 이루어진 것이므로, ①의 분석이 적절하다.

오답 해설:

- ② ①은 보나벤투라의 사용과 소유 구별 이전에 이루어진 조치로, 보나벤투라의 논리를 뒷받침하는 성격이라고 보기 어렵다.
- ③ ①은 수도회 자체에 법적 인격을 부여한 것이지 개별 수도자의 법적 인격을 회복한 것이 아니며, 용익권의 승인과는 관련이 없다.
- ④ 개별 수도자의 법적 인격을 회복하는 조치라는 전반부가 부적절하다.
- ⑤ ①은 수도회에 재산을 소유할 수 있는 법적 지위를 부여한 조치일 뿐, 교황이 보유하고 있던 소유권을 수도회로 이전하여 직접 보유하게 한 것이 아니다. 또한 요한 22세의 결정은 수도회의 무소유 주장을 압박하기 위한 것으로, 논란을 진정시키려 했던 ①과는 맥락이 정반대이므로 ⑤을 그 선행으로 보기 어렵다.

3. 정답: ②

정답 해설: ①은 3문단에서 보나벤투라가 제안하고 니콜라우스 3세가 승인한 개념으로, 법적 권리와 무관하게 물건을 사용할 수 있다는 것이다. ②는 6문단에서 오컴의 윌리엄이 수도자들이 거부하는 것은 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이며 사실상의 사용이 아니라고 밝힌 진술이다. ③은 청빈의 핵심이 법적 권리(사용권)의 거부에 있음을 명시함으로써, ①이 허용하는 '단순한 사실상의 사용'이 절대적 무소유의 실천과 양립 가능성을 더 깊은 차원에서 뒷받침한다.

오답 해설:

- ① ②는 ①이 전제하는 법적 구분 자체를 무의미한 것으로 만들지 않는다. 오히려 ②는 법적 권리에 의한 사용과 사실상의 사용의 구별을 수용한 위에서 수도자들이 거부하는 것이 전자임을 밝힌다.
- ③ ①은 법적 권리와 무관한 사용이므로 실정법의 범위 안에서 허용하는 것이 아니며, ②는 자연의 법에 근거한 논거가 아니라 근원적 자유에 기초한 논의이다.
- ④ ②는 소비재에 대한 분리 불가능성을 수용한 것이 아니라 논쟁의 차원 자체를 전환한 것이다.
- ⑤ ②는 물건의 사용 자체를 거부하는 입장이 아니라, 거부 대상이 법적 사용권임을 밝히는 것이다.

4. 정답: ⑤

정답 해설: 6문단에서 오컴의 윌리엄은 수도자들의 절대적 무소유의 선택이 "단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수는 없다"고 하였다. 즉 그는 무소유를 규범 질서가 부과하는 의무의 이행이 아니라, 근원적 자유를 전제로 한 의무 수행 이상의 행위로 보았다. 따라서 ⑤의 진술은 오컴의 윌리엄의 견해와 정반대이므로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 보나벤투라는 소유권이나 용익권 같은 법적인 권리에 의한 사용과 단순한 사용을 구별했으므로, 용익권에 의한 사용은 법적인 권리에 의한 사용에 해당한다.
- ② 3문단에서 윌리엄은 단순한 사용이 아니라 가난한 사용이 필요하며 수도회의 현실을 고집했으므로, 수도회가 단순한 사용의 범위를 넘어서고 있었음을 비판한 것이다.
- ③ 4문단에서 보나그라티아의 첫째 논거는 동물이 먹이를 먹듯이 법적 인격 없이 물건을 사용하는 것이라고 하였으므로, 이는 법적 권리의 행사가 아닌 자연적 행위에 해당한다.
- ④ 4문단에서 요한 22세는 소비하면 사라지는 물건에 대해 사용과 소유를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적하였으므로, 소비재에서는 사용 주체와 소유 주체의 분리가 성립하지 않는다는 것이다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>는 자연의 법에 의한 사실상의 사용과 인간의 법에 의한 소유를 구별하면서, 자기 보존을 위한 사실상의 사용을 정당화하는 논의이다. 이 논의는 모든 물건에 대해 사용과 소유의 분리가 가능하다는 전제 위에 서 있으며, 교황 요한 22세가 소비재에 한정하여 제기한 비판을 수용하면서 비소비재에 대해서만 분리가 가능함을 논증하려는 시도로 읽을 수 없다. <보기>에는 소비재와 비소비재를 구별하는 내용이 없으며, 자기 보존에 필요한 대상 일반에 대한 사실상 사용의 정당성을 주장하고 있을 뿐이다.

오답 해설:

- ① <보기>에서 자연의 법은 사실상 사용을 보장하고 소유를 요구하지 않으므로, 소유권 없이 사실상 사용하는 것은 자연의 법으로 정당화될 수 있다.
- ② <보기>에서 인간의 법에서 말하는 소유는 현실적 지배의 회복 가능성에 초점을 맞춘 관념적 개념이므로, 실제 지배 여부가 소유 해당 여부를 결정하지 않는다.
- ③ <보기>에서 자연의 법은 사용을 보장하지 소유를 요구하지 않으므로, 자기 보존에 필요한 물건 포기 불가와 무소유의 삶은 양립 가능하다.
- ④ <보기>의 논의는 자연의 법이 사실상 사용을 보장한다는 것이므로, 실정법에 의해 이를 금지할 수 없다는 보나그라티아의 주장과 정합적이다.

6. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 보나그라티아의 첫째 논거는 수도자들이 생존에 필요한 물건을 사실상 사용할 때 "법적 인격이 없는 상태로" 사용하는 것이라고 하면서, 동물들이 먹이를 먹는 데 권리나 법적 자격을 요하지 않는 것에 비유하였다. 이 비유는 법적 인격이 부재한 상태에서 물건을 사용하는 행위가 법적 권리의 행사와는 무관한 것임을 강조하기 위한 것이다.

오답 해설:

- ① 그레고리우스 9세의 조치는 청빈 서약의 법적 구속력 유무와 관련된 것이 아니라, 수도자들이 불가피하게 재산을 사용할 때 소유권을 교황에게 귀속시켜 편의를 제공한 것이다.
- ② 니콜라우스 3세가 단순한 사실상의 사용을 승인한 것은 그것이 생명 유지에 필수적인 물건에 한정된다는 점에 근거한 것이지, 영구적 사용에 해당하지 않음을 전제한 것이 아니다. 오히려 비판자들은 영구적 사용이 곧 권리 보유와 다르지 않다고 반박하였다.
- ④ 요한 22세의 비판은 소비재의 특성상 사용과 소유의 구별이 불가능하다는 논리에 기초한 것이지, 자연의 법과 실정법의 위계 관계에 기초한 것이 아니다.
- ⑤ 오컴의 윌리엄은 착한 사마리아인의 비유를 통해 수도자들의 무소유가 의무를 넘어서 자발적 실천임을 보여 주고자 한 것이지, 자연의 법에 의한 권리 행사임을 예증하려 한 것이 아니다.

7. 정답: ②

정답 해설: ②는 "그들이 거부하는 것은 바로 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이며, 그것에 대한 단순한 사실상의 사용이 아니다."라는 진술이다. 이는 수도자들이 거부하는 대상이 법적 권리(사용권)이지 사실상의 사용이 아님을 명확히 구분함으로써, 절대적 무소유를 선택하면서도 물건을 사실상 사용하는 것이 모순이 아님을 확인하는 기능을 한다. 오컴의 윌리엄은 이를 통해 무소유의 실천이 규범적 차원에서의 권리 포기를 의미할 뿐 물건의 사실상 사용을 배제하지 않음을 보여 준다.

오답 해설:

① ㉔은 사용과 소유의 구별이 실정법의 틀 안에서 유지될 수 있음을 논증하는 것이 아니라, 실정법적 권리와 의무의 차원을 넘어 근원적 자유의 관점에서 무소유를 해명하는 것이다.

③ ㉔은 물건의 사실상 사용까지 거부해야 한다고 주장하지 않는다. 오히려 사실상 사용은 신이 부여한 삶의 방식이라고 긍정한다.

④ ㉔은 규범 질서 자체를 전면적으로 부정하는 것이 아니라, 수도자들의 무소유가 규범 질서의 명령과 복종으로 설명될 수 없음을 밝히는 것이다.

⑤ ㉔은 자연의 법에 의한 보호를 논거로 삼는 것이 아니라 근원적 자유에 기초한 의무 이상의 실천으로서 무소유를 설명하는 것이다.

8. 정답: ④

정답 해설: ㉔ '옹호(擁護)'의 사전적 의미는 '두둔하고 편을 들어 감싸 보호함'이다. 그런데 ㉔의 '두둔하고 편을 들어 도와줌'은 '옹호'가 아니라 '편달(鞭撻)' 또는 '후원(後援)'에 가까운 풀이로, '감싸 보호함'이라는 핵심 의미 요소가 빠져 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① ㉔ '고수(固守)'는 '자기의 뜻이나 주장을 굳게 지킴'의 뜻이므로 적절하다.

② ㉔ '귀속(歸屬)'은 '권리나 재산 따위가 일정한 곳에 딸려 붙음. 또는 그렇게 되게 함'의 뜻이므로 적절하다.

③ ㉔ '승인(承認)'은 '윗사람이 아랫사람의 의견이나 행위를 인정함'의 뜻이므로 적절하다.

⑤ ㉔ '번복(讎覆)'은 '이미 결정된 사항을 뒤집어 바꿈'의 뜻이므로 적절하다.

9. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 '재산의 사용과 소유의 분리'라는 쟁점을 중심으로, 수도회 측의 옹호 논리(보나벤투라의 구별, 보나그라티아의 자연법 논거)와 이에 대한 비판(비판자들의 영구적 사용 논리, 올리비의 '가난한 사용' 요구, 요한 22세의 소비재 논리)이 교차하면서 각 논거가 점점 정교해지는 양상을 보여 준다. 그리고 마지막 문단에서 오컴의 윌리엄이 법적 권리와 의무의 차원을 넘어 '근원적 자유'라는 전혀 다른 차원으로 논의를 전환하고 있다.

오답 해설:

① 상반된 입장을 병렬적으로 비교하여 독자의 판단에 맡기는 것이 아니라, 각 논거가 시간 순서에 따라 심화·발전되는 양상을 보여 준다.

③ 보편적 원리를 먼저 정립한 뒤 적용하는 연역적 논증이 아니라, 구체적인 논쟁 상황에서 입장들이 충돌하고 발전하는 과정을 서술하고 있다.

④ 학파별 해석의 장단점을 분석하여 최적의 해석을 도출하는 구조가 아니다.

⑤ 우연적 요소가 개입하여 논쟁의 방향이 전환된다고 보기 어렵다. 각 국면의 변화는 논리적 필연성을 지닌 것이다.

10. 정답: ③

정답 해설: ㉔은 수도회가 재산을 사용하되 소유하지 않겠다는 입장을 표명한 것이다. ㉔은 교황 인노켄티우스 4세가, 수도자 개인이 아닌 수도회라는 단체 자체에 법적 인격을 부여하여 재산의 소유 주체로 삼은 조치이다. 이를 통해 수도자 개인은 여전히 청빈 서약을 유지하면서도 수도회라는 단체가 재산을 보유할 수 있게 되었으므로, 개인의 청빈 서약과 수도회 차원의 재산 보유를 병존시키려 한 것으로 볼 수 있다.

오답 해설:

① ㉔은 사용과 소유의 분리가 불가능하다는 판단에 따른 것이 아니라, 소유 주체를 교황이 아닌 수도회 단체로 변경하여 비판을 해소하려 한 것이다.

② ㉔은 ㉔의 입장을 폐기한 것이 아니며, 수도자 개인에게 소유를 허용한 것도 아니다. 수도회 자체에 법적 인격을 부여한 것이다.

④ ㉔은 소유권을 교황에게 이전하겠다는 제안이 아니라, 재산을 사용하되 소유하지 않겠다는 수도회의 입장이다.

⑤ ㉔은 외부의 강제적 조치가 아니라 사태를 진정시키기 위한 교황의 배려이며, 양자 모두 청빈 서약을 무효화하는 결과를 초래한 것이 아니다.

11. 정답: ①

정답 해설: ㉔은 "특정 재산을 영구적으로 사용하는 것이 그러한 재산에 대해 권리를 갖는 것과 다르지 않다"는 비판이다. 이 논리는 법적 권리의 유무와 관계없이 사용의 지속 기간이 충분히 길면 결과적으로 소유와 동일한 효과를 갖게 된다는 것으로, 보나벤투라가 법적 권리에 의한 사용과 단순한 사용을 구별할 수 있다고 한 전제를 거당하여, 실질적으로 그러한 구별이 유지될 수 없음을 지적한

것이다.

오답 해설:

② ㉔은 제한 조건의 남용을 문제 삼는 것이 아니라, 영구적 사용 자체가 권리 보유와 다르지 않다는 논리적 차원의 비판이다.

③ ㉔은 배타적 점유를 함축한다는 논리가 아니며, 사실상의 사용이 실정법상 소유와 동일한 법적 지위를 갖는다는 법리적 판단에 기초한 것이라고 단정할 수 없다. ㉔은 법적 효과의 동일성이 아니라 실질적 효과의 동일성을 지적한 것이다.

④ ㉔은 영구적 사용에 초점을 맞추고 있으므로 소비재의 특성(사용 시 소멸)에 기반한 요한 22세의 논리와는 쟁점이 다르다.

⑤ ㉔은 보나그라티아의 자연법 논거 이전에 제기된 비판이므로, 보나그라티아의 자연법 논거를 직접 반박한 것이 아니다.

12. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 올리비는 단순한 사용이 아니라 '가난한 사용'이 필요하며 수도회의 현실을 꼬집었다. 2문단에서 기부해 속소나 성당 건축까지 포함된 물질적 풍요가 내부적 반발과 외부적 비판을 불러일으켰다는 맥락에 비추어 볼 때, ㉔은 수도회가 '단순한 사용'이라는 명분 아래 사실상 물질적 풍요를 누리고 있는 현실을 비판하면서, 진정한 청빈의 실천을 위해서는 사용의 양태 자체가 가난해야 함을 요구한 것이다.

오답 해설:

① ㉔이 최소한의 양만 사용해야 한다는 정량적 기준을 제시한 것이거나 보나벤투라의 이분법을 보완하려는 시도라고 보기 어렵다. 올리비는 수도회의 현실을 비판한 것이다.

② ㉔은 물건을 전혀 사용해서는 안 된다는 주장이 아니다. '가난한 사용'은 사용 자체를 부정하는 것이 아니라 사용의 양태를 문제 삼는 것이다.

④ ㉔은 자연의 법에 근거한 사용을 주장한 것이 아니라 수도회의 현실적 사용 양태를 비판한 것이므로, 보나그라티아의 자연법 논거의 원형이라고 보기 어렵다.

⑤ ㉔은 소비재만 사용해야 한다는 주장을 담고 있지 않다.

13. 정답: ⑤

정답 해설: [B]에서 교황 요한 22세는 자연의 법에 의한 사용이라는 [A]의 논거에 동의한 적이 없다. 그는 소비재에 대한 사용과 소유의 구별 불가능성을 지적하고, 나아가 수도회가 법적 소유자가 되어야 한다고 결정했을 뿐이다. 따라서 [B]가 자연의 법 논거에 동의하면서도 확장을 제한한 것이라는 ㉔의 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

① [A]에서 보나그라티아는 법적 인격 없는 상태에서의 사용을 주장하고, [B]에서 요한 22세는 현실적으로 자유롭게 사용하고 있으므로 법적 소유자가 되어야 한다고 주장했으므로 적절하다.

② [A]의 둘째 논거는 자연의 법에 근거한 사용을 주장하고, [B]는 소비재의 특성을 들어 이를 비판했으므로 적절하다.

③ [A]에서 동물 비유를 통해 법적 차원 이전의 자연적 행위로 규정하고, [B]에서 소비재에 주목하여 구별 가능성에 의문을 제기했으므로 적절하다.

④ [A]는 기존 개념의 옹호를 위한 새 논거 보충이고, [B]는 소비재에서 그 개념의 적용을 부정한 것이므로 적절하다.

14. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 인간의 법상 소유의 핵심은 '현실적 지배를 회복할 수 있는 가능성'이라고 하였다. 그런데 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 물건의 경우, 소비된 이후에는 현실적 지배를 회복할 수 있는 가능성 자체가 소멸하므로, 그러한 물건에 대해 인간의 법상 소유를 성립시키기 어렵다고 보아야 한다. 따라서 ㉔의 이해는 적절하지 않다.

오답 해설:

① <보기>에서 소유는 관념적 개념이므로 현실적 사용 여부가 소유 해당 여부를 결정하지 않는다는 점에서 적절하다.

② <보기>의 자연의 법에 의한 사실상 사용의 보장은 보나그라티아의 자연법 논거와 유사한 구조를 갖추고 있으므로 적절하다.

③ <보기>에서 자연의 법은 사용을 보장할 뿐 소유를 요구하지 않으므로, 영구적 사용을 권리 보유와 동일시하는 비판 논리는 자연의 법의 관점에서는 타당하지 않다는 추론이 가능하므로 적절하다.

⑤ <보기>에서 자연의 법이 보장하는 현실적 형태의 사용과, 오컴의 윌리엄이

신이 인간에게 부여한 삶의 방식으로 본 사실상 사용은 연결 가능하므로 적절하다.

15. 정답: ②

정답 해설: 교황 요한 22세는 소비하고 나면 사라지는 소비재에 대해서는 사용과 소유의 구별이 성립하지 않는다고 비판하였고, 숙소나 성당 건물 등 비소비재에 대해서는 수도회의 반발로 결정이 번복되었다. 갑이 매일 사용하는 곡식은 소비재에 해당하고, 올이 거주하는 건물은 비소비재에 해당하므로, 요한 22세의 관점에서 갑의 경우에는 사용과 소유의 구별이 성립하지 않지만 올의 경우에는 구별의 여지가 있다고 추론할 수 있다.

오답 해설:

- ① 보나벤투라의 구별에 따르면, 갑과 올이 수도자로서 물건을 사용하는 것은 법적 권리에 의한 사용이 아니라 단순한 사용에 해당한다.
- ③ 보나그라티아의 논거에 따르면 갑의 곡식 사용은 생존에 필요한 물건의 사실상 사용으로 자연의 법에 의한 것이지만, 병은 자신이 소유한 과수원에서 수확한 과일을 먹고 있으므로 실정법상 소유권에 기초한 사용이다. 따라서 양자가 법적으로 동일한 성격의 행위라고 볼 수 없다.
- ④ 오컴의 윌리엄은 수도자들의 무소유를 규범 질서가 부과하는 의무의 이행이 아니라 의무 수행 이상의 자발적 실천으로 보았다.
- ⑤ 올리비는 수도회가 숙소나 성당을 건축하며 물질적 풍요를 누리는 현실을 비판하고 '가난한 사용'을 요구했다. 기부받은 토지 위의 건물에 거주하는 것은 2문단에서 기술된 물질적 풍요에 해당하므로 '가난한 사용'에 부합한다고 보기 어렵다. 또한 곡식의 사용은 생명 유지에 필수적인 것으로, 올리비가 비판한 물질적 풍요의 핵심 대상이라고 보기 어려우므로 갑과 올에 대한 판단이 뒤바뀌어 있다.

16. 정답: ④

정답 해설: 교황 요한 22세는 이전 교황들이 취해 왔던 사용과 소유의 분리 기조를 계승한 것이 아니다. 오히려 그는 이전 교황들의 관대한 입장을 거부하고, 소비재에 대해 사용과 소유의 구별이 성립하지 않는다고 비판하며, 수도회가 법적 소유자가 되어야 한다고 결정하였다. 이는 사용과 소유의 분리 기조를 폐기한 것이지 계승하면서 적용 범위를 명확히 한 것이 아니다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 그레고리우스 9세가 소유권을 교황에게 귀속시키게 한 것은 수도자들의 재산 사용을 허용하면서도 소유를 분리하려는 시도였으므로 적절하다.
- ② 2문단에서 인노켄티우스 4세가 수도회에 법적 인격을 부여한 것은 교황의 소유권 인수에 대한 외부 비판에 대응하여 소유 주체를 변경한 것이므로 적절하다.
- ③ 3문단에서 니콜라우스 3세가 단순한 사실상의 사용을 승인한 것은 청빈 서약 준수를 위한 법리적 근거를 공식화한 것이므로 적절하다.
- ⑤ 5문단에서 숙소나 성당에 대해서는 결정이 번복되고 소비재에 대해서는 유지된 것은 양자 사이의 구별 가능성 차이가 반영된 결과이므로 적절하다.

17. 정답: ④

정답 해설: 5문단에서 교황 요한 22세의 결정 이후 수도회의 거센 반발로 숙소나 성당 건물 등에 대해서는 결정이 번복되었지만, 소비재에 대해서는 교황도 물러서지 않았다고 하였다. 따라서 수도회가 소비재를 포함한 '모든' 재산에 대해 법적 소유자로서의 지위를 갖게 되었다는 ④의 서술은 적절하지 않다. 소비재에 대해서만 수도회가 법적 소유자가 되어야 한다는 결정이 유지되었고, 숙소나 성당 등 비소비재에 대해서는 번복되었기 때문이다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 프란체스코는 탁발을 하며 살도록 가르쳤으나, 사후 재정적 어려움으로 인해 기부받은 재산을 사용하게 되었으므로 적절하다.
- ② 3문단에서 보나벤투라는 법적 권리에 의한 사용과 단순한 사용을 구별하여 수도자들의 물건 사용이 소유와 무관할 수 있음을 보이고자 했으므로 적절하다.
- ③ 3문단에서 비판자들은 영구적 사용이 권리 보유와 다르지 않다고 보았으므로 적절하다.
- ⑤ 6문단에서 오컴의 윌리엄은 수도자들의 무소유가 권리와 의무의 언어로 설명될 수 없으며 근원적 자유에 기초한 것이라고 보았으므로 적절하다.

18. 정답: ②

정답 해설: 1문단에 따르면, 수도회는 기부받은 재산을 '사용하기는 하되 소유하지는 않는다'는 입장을 취하였다. 재산이 사용되고 있지만 수도회가 소유권을 주장하지 않으므로, 그 소유권의 형식적 귀속 주체가 필요하게 된다. 이에 교황 그

레고리우스 9세가 호응하여 소유권을 '편의상' 교황에게 귀속시킬 수 있게 한 것이다. 따라서 ②의 이유는 수도회의 사용-소유 분리 입장에 부합하는 소유권 귀속 주체의 확보에 있다.

오답 해설:

- ① 수도자들이 재산 사용을 거부한 것이 아니라 사용하되 소유하지 않겠다는 입장을 취한 것이며, 재정 위기 해소를 위해 교황이 직접 관리할 필요가 있었다는 내용은 지문에 없다.
- ③ 수도자 개인들이 소유권을 분산 보유하고 있었다는 내용은 지문에 없다.
- ④ 보나벤투라의 구별은 3문단에서 '한편 수도회에서도 적극적으로 대응 논리를 제시하기 시작했다'는 서술 이후에 나오므로, 시간적으로 ②보다 뒤이다.
- ⑤ 다른 수도회나 교단의 비판은 2문단에서 교황이 편의를 제공하는 것에 대한 것으로, ② 이후에 발생한 것이다. ②의 이유가 될 수 없다.

19. 정답: ④

정답 해설: ①은 보나벤투라가 물건의 사용 개념을 구별할 때 설정한 '소유권이나 용익권 같은 법적인 권리에 의한 사용'으로, '단순한 사실상의 사용'과 대비되는 법적 범주이다. 한편 ①은 '소비하고 나면 완전히 사라지는 물건(소비재)'으로, 교황 요한 22세는 이러한 소비재에 대해서는 사용과 소유의 구별이 성립하지 않는다고 지적함으로써, ①과 대비되는 '단순한 사실상의 사용'이라는 개념이 ①에 해당하는 물건에는 적용될 수 없음을 비판하였다. 따라서 ①은 보나벤투라가 설정한 법적 사용 범주이고, ①은 그 대립 범주인 '단순한 사실상의 사용'의 적용 불가능성을 보여 주기 위해 요한 22세가 지목한 물건의 유형이라는 ④의 분석이 가장 적절하다.

오답 해설:

- ① ①은 수도자의 물건 사용을 정당화하기 위해 도입한 범주가 아니라, 수도자의 물건 사용에서 배제해야 할 범주이다. 보나벤투라는 ①이 아닌 '단순한 사용'으로 수도자의 물건 사용을 정당화했다.
- ② ①은 청빈 서약에 위배되는 사용 방식이라고 단정하기보다는 법적 권리에 근거한 사용 방식이며, ①은 ①에 의해 인정되는 물건 유형이 아니다.
- ③ ①이 수도자의 사용에서 배제해야 할 사용 방식이라는 점은 맞으나, ①은 보나그라티아가 ①의 배제 대상에서 예외를 주장한 것이 아니라 교황 요한 22세가 비판을 위해 지목한 물건 유형이다.
- ⑤ ①이 실정법에 기초한 사용 방식이라는 점은 맞으나, ①은 자연의 법에 근거하여 사용이 보장되는 물건 유형이 아니라 사용과 소유의 구별 불가능성을 지적하기 위해 거론된 물건 유형이다.

20. 정답: ⑤

정답 해설: ④는 "단순한 사실상의 사용은 생명을 유지하는 데 필수적인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, 법적인 권리에 의한 사용은 꼭 그렇지 않지 않기 때문에 충분히 구별할 수 있다"는 진술이다. 이 진술은 양자를 구별하는 기준으로 '사용 대상 물건이 생명 유지에 필수적인지 여부', 즉 사용 목적의 필수성을 제시하고 있다. 단순한 사실상의 사용은 필수적인 물건에 한정되고 법적 권리에 의한 사용은 그러한 제한이 없으므로, 양자는 사용 목적의 필수성을 기준으로 구별할 수 있다는 전제가 ④에 깔려 있다.

오답 해설:

- ① ④는 법적 권리에 의하지 않는 사용이 '어떠한 경우에도' 소유에 해당하지 않는다는 전제까지 포함하는 것은 아니다. ④는 두 사용의 구별 가능성만을 주장한다.
- ② ④는 생명 유지에 필수적인 물건에 대해 사실상의 사용이 인정된다고 하였으나, 이것이 법적으로 '상당한 범주가 존재한다'는 법적 범주론을 전제하는 것은 아니다. ④의 핵심은 구별의 기준이지 법적 범주의 설정이 아니다.
- ③ ④에는 단순한 사실상의 사용이 수도자에게만 적용 가능하다는 전제가 포함되어 있지 않다.
- ④ 보나벤투라는 오히려 소유권과 용익권을 '법적인 권리에 의한 사용'이라는 하나의 범주로 묶어 단순한 사용과 대비시켰으므로, ④에는 양자를 묶을 수 없다는 전제가 깔려 있지 않다.

21. 정답: ④

정답 해설: ④에 나타난 오컴의 윌리엄의 논의는 보나그라티아의 자연법 논거를 '계승'한 것이 아니다. 보나그라티아는 자연의 법이라는 법 체계 내부에서 사실상의 사용을 정당화하려 했으나, 오컴의 윌리엄은 법적 권리·의무의 틀 자체를 넘어 '근원적 자유'와 '의무 수행 이상의 행위'라는 전혀 다른 차원에서 무소유를 해

명하고자 했다. 따라서 보나그라티아의 논리를 계승하면서 근거를 심화시킨 것이 라는 ④의 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① ④에서 근원적 자유는 규범 질서에 선행하는 것으로, 무소유가 외부적 강제나 아닌 자발적 결단에 의한 것임을 함축하므로 적절하다.
- ② ④에서 착한 사마리아인의 행위를 의무가 아닌 그 이상의 것으로 제시하고, 수도자들의 무소유를 이에 비유하였으므로 적절하다.
- ③ ④는 기존의 법적 차원 논쟁을 윤리적 차원으로 전환하는 역할을 하므로 적절하다.
- ⑤ ④에 따르면 사실상의 사용은 규범 질서의 산물이 아니라 신이 부여한 삶의 방식이므로, 사용권을 거부하면서도 사실상의 사용을 유지할 수 있다는 설명은 적절하다.

22. 정답: ②

정답 해설: <보기>에서 다른 수도자들은 "하천수는 생존에 필수적인 물이므로 용수권의 존재 여부와 무관하게 자연의 법에 의해 사용이 보장된다"고 반박하였다. 이는 보나그라티아의 둘째 논거, 즉 생존에 필요한 물건에 대한 사실상의 사용은 자연의 법에 의한 것이므로 실정법상 권리 유무와 무관하게 정당화된다는 논리와 정합적이다.

오답 해설:

- ① 보나벤투라의 구별에 따르면, 용수권(시 당국이 부여한 법적 권리)에 의한 하천수 사용은 '법적 권리에 의한 사용'에 해당하므로 '단순한 사용'이 아니다. 따라서 일부 수도자들의 주장이 보나벤투라의 논리와 일치한다고 보기 어렵다. 일부 수도자들은 용수권에 의한 사용이 청빈 서약과 양립할 수 없다고 보았는데, 이는 보나벤투라의 논리의 결론과 같은 방향이지만 선지에서 '단순한 사용에 해당한다'고 한 부분이 부적절하다.
- ③ 하천수는 한 번 사용하면 완전히 사라지는 것이 아니라 계속 흐르는 자원이므로, 소비하고 나면 완전히 사라지는 소비재에 해당한다고 보기 어렵다.
- ④ 수도원 원장의 결정은 용수권이라는 법적 권리를 반납하고 물을 직접 길어 오게 한 것으로, 법적 권리의 거부라는 측면에서는 오컴의 율리엄의 관점과 연결될 수 있으나, 오컴의 율리엄은 무소유를 '규범 질서가 부과하는 의무의 이행'이 아니라 그 이상의 자발적 실천으로 보았으므로, 의무를 충실히 이행한 사례라는 설명은 부적절하다.
- ⑤ 비판자들의 논리는 '특정 재산을 영구적으로 사용하는 것이 곧 권리를 갖는 것과 다르지 않다'는 것이다. 그런데 수도원 A는 용수권을 반납한 후에 물을 직접 길어 오고 있으므로 '특정 재산을 영구적으로 사용하는' 것이라고 볼 수 없으며, 하천수는 특정인에게 귀속되는 재산이 아니므로 비판자들의 논리를 직접 적용하기 어렵다.

23. 정답: ③

정답 해설: 인노켄티우스 4세의 조치는 수도자 개인의 청빈 서약을 유지하면서 수도회가 재산을 보유할 수 있게 하려는 것이었다. 교황 요한 22세가 모든 물건에 대해 사용과 소유의 구별이 불가능하다고 주장할 경우, 수도회가 재산을 사용하고 있다면 반드시 소유하고 있는 것이 되므로, 수도자 개인의 청빈 서약은 더욱 위협받게 된다. 이 경우 인노켄티우스 4세의 조치가 '더욱 강화'되는 것이 아니라, 그 조치의 본래 취지(수도자 개인의 청빈 유지)가 무력화되는 결과를 초래한다. 따라서 ③은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 모든 물건에 대해 사용과 소유의 구별이 불가능하다면, 보나벤투라의 법적 권리에 의한 사용과 단순한 사용의 구별은 전면적으로 부정될 것이므로 적절하다.
- ② 보나그라티아의 자연법 논거는 사용과 소유가 구별 가능하다는 전제 위에 서 있으므로, 교황이 모든 물건에 대해 구별 불가능을 주장하면 그 전제가 흔들릴 수 있다는 추론은 적절하다.
- ④ 오컴의 율리엄은 규범 질서에 속하는 사용권과 규범 밖의 사실상의 사용을 구별하므로, 교황의 확대된 주장에도 불구하고 사실상의 사용이 소유에 해당하지 않음을 주장할 수 있다는 추론은 적절하다.
- ⑤ 실제로 숙소나 성당에 대해서도 결정이 반복된 만큼, 비소비재까지 범위를 확대하면 반발이 더 거세질 것이라는 추론은 적절하다.

24. 정답: ③

정답 해설:

- ㄱ. 적절하다. 그레고리우스 9세는 소유권을 교황에게 귀속시켜 수도자 개인의

소유를 방지하면서 사용을 허용했고, 인노켄티우스 4세는 수도회 자체에 법적 인격을 부여하여 수도자 개인이 아닌 수도회가 소유 주체가 되게 했다. 양자 모두 수도자 개인은 재산을 소유하지 않으면서 수도회 차원에서 재산을 사용할 수 있게 하려는 목적을 공유한다.

- ㄴ. 적절하지 않다. 보나그라티아의 동물 비유는 수도자들이 '법적 인격이 없는 상태로' 물건을 사용한다는 논거이다. 이는 인노켄티우스 4세가 수도회에 법적 인격을 '부여'한 조치와 방향이 다르다. 보나그라티아는 법적 인격 없이 사용할 수 있다고 주장한 반면, 인노켄티우스 4세는 수도회에 법적 인격을 부여하여 문제를 해결하려 했으므로, 전자가 후자의 정당성을 뒷받침한다고 보기 어렵다.
 - ㄷ. 적절하다. 숙소나 성당 같은 비소비재에 대해 결정이 반복된 것은 이러한 물건에 대해서는 소비재와 달리 사용과 소유의 구별이 유지될 수 있다는 판단이 개입한 결과로 볼 수 있다.
 - ㄹ. 적절하다. 오컴의 율리엄에 따르면, 수도자들이 거부하는 것은 규범 질서에서 비롯한 사용권이지 사실상의 사용이 아니며, 사실상의 사용은 신이 인간에게 부여한 삶의 방식이다. 이는 보나그라티아의 자연의 법 논거와 달리, 사실상의 사용의 근거를 신이 부여한 삶의 방식에서 찾는 것이다.
- 따라서 ㄱ, ㄷ, ㄹ만 적절하므로 정답은 ③이다.